Vermögensfolgeschäden

Einführung in die Fahrlässigkeitshaftung in England und Wales. Vermögensschäden als Folge von Personen- oder Sachschäden im Unterschied zu reinen Vermögensschäden.

1. Auf die Schadensart kommt es an

Consequential economic loss bezeichnet einen Vermögensschaden als Folge einer ersatzfähigen Verletzung der klagenden Person oder einer Beschädigung von Sachen, an denen sie ein relevantes Recht hat. Beispiele sind Verdienstausfall wegen einer Verletzung und entgangener Gewinn, weil die beschädigte eigene Maschine nicht arbeiten kann. [1, 2]

Pure economic loss ist ein reiner Vermögensschaden ohne eine solche Grundlage. Ein Betrieb kann Einnahmen verlieren, weil fremdes Eigentum beschädigt wurde, obwohl die eigenen Räume und Waren unversehrt sind. Der Verlust kann real und vorhersehbar sein, ohne nach der gewöhnlichen Fahrlässigkeitsregel ersatzfähig zu sein.

> **Geldzahlung bedeutet nicht reiner Vermögensschaden:** Der Ersatz einer beschädigten Maschine erfolgt in Geld, gleicht aber einen Sachschaden aus. Der wegen dieser Beschädigung entgangene Gewinn ist eine gesonderte, möglicherweise ersatzfähige Vermögensfolge.

2. Grundregel statt ausnahmslosem Verbot

Reine Vermögensschäden sind bei negligence grundsätzlich nicht ersatzfähig. Anerkannte Ausnahmen bestehen, etwa bei bestimmten fehlerhaften Auskünften oder Dienstleistungen mit Verantwortungsübernahme. Eine Leitentscheidung ist Hedley Byrne & Co Ltd v Heller & Partners Ltd [1964] AC 465. Ein ausnahmsloser Ausschluss sämtlicher reiner Vermögensschäden im Deliktsrecht wäre falsch. [2, 3]

3. Zwei erfundene Beispiele

Personenschaden: Ein fahrlässiger Fahrer bricht Hana das Bein. Sie kann mehrere Wochen nicht arbeiten und verliert Einkommen. Besteht Haftung für die Verletzung, kann der dadurch verursachte und bewiesene Verdienstausfall nach den allgemeinen Grenzen ersatzfähig sein.

Sachschaden: Der eigene Lieferwagen eines Fahrers wird fahrlässig beschädigt. Während angemessener Reparaturarbeiten fallen nicht sinnvoll verschiebbare Aufträge aus. Diese Verluste können auf dem Wagenschaden beruhen. Anders liegt es, wenn ein Lieferbetrieb allein wegen der beschädigungsbedingten Sperrung einer fremden Brücke Aufträge verliert.

Auch eine selbständig ersatzfähige psychische Erkrankung kann Verdienstausfall verursachen. Die Bezeichnung „Folgeschaden“ umgeht aber nicht die besonderen Haftungsvoraussetzungen dieser Erkrankung.

Spartan Steel: drei Schäden

4. Spartan Steel & Alloys Ltd v Martin & Co (Contractors) Ltd

Fundstelle: [1972] EWCA Civ 3; [1973] QB 27. Bauunternehmer beschädigten bei Straßenarbeiten mit einer Baggerschaufel fahrlässig ein Stromkabel. Es gehörte dem Stromversorger, nicht Spartan Steel. Das Werk hatte etwa vierzehneinhalb Stunden keinen Strom. Es ging um eine Beschädigung bei Aushubarbeiten, nicht lediglich um das Überfahren eines Kabels. [1]

Im Ofen befand sich bereits eine Metallschmelze. Um ein Erstarren und eine Beschädigung des Ofens zu verhindern, setzten die Arbeiter Sauerstoff ein und gossen das Metall vorzeitig ab. Dadurch verlor es an Wert. Der Stromausfall verhinderte außerdem weitere Produktion. Jede Schadensposition war getrennt einzuordnen.

5. Die drei Schadenspositionen

368 £: Beschädigung der vorhandenen Schmelze. Ersatzfähig. Dies war ein Sachschaden am Eigentum der Klägerin, gemessen an der Wertminderung des Metalls. Die Bezifferung in Geld machte ihn nicht zum Vermögensfolgeschaden.

400 £: Gewinn aus dieser beschädigten Schmelze. Ersatzfähig. Der entgangene Gewinn beruhte auf der Beschädigung gerade dieses vorhandenen Metalls. Es handelte sich um consequential economic loss.

1.767 £: Gewinn aus vier nicht hergestellten weiteren Schmelzen. Nicht ersatzfähig. Dieser Verlust beruhte unabhängig vom beschädigten Metall auf dem fehlenden Strom. Die ausgebliebene weitere Produktion war reiner Vermögensschaden. [1]

> **Ergebnis:** Das Rechtsmittel der Bauunternehmer hatte teilweise Erfolg. Der Court of Appeal erkannte mit zwei zu einer Stimme 368 £ + 400 £ = **768 £** zu; die weiteren 1.767 £ wurden abgelehnt. Spartan erhielt die ersten beiden Positionen, nicht sämtliche Stromausfallverluste.

6. Ein Ereignis kann verschiedene Schadensarten erzeugen

Alle drei Verluste entstanden während derselben Unterbrechung. Dennoch folgten nicht alle aus dem Metallschaden. Der erfolgreiche Sachschadensanspruch konnte die davon unabhängigen Produktionsgewinne nicht einfach mittragen. Maßgeblich war die Verbindung jeder Vermögensposition zur beschädigten Sache.

Entschieden wurde 1972; [1973] QB 27 bezeichnet die Veröffentlichung. Die weiteren Schmelzen betrafen die während des Stromausfalls verhinderte Produktion, nicht unbegrenzte künftige Gewinne.

Die Abgrenzung anwenden

7. Die allgemeinen Haftungsvoraussetzungen bleiben

Zu beweisen sind Sorgfaltspflicht, Pflichtverletzung, ersatzfähiger Schaden und Kausalität. Pflichtumfang, rechtliche Schadensnähe und vermeidbare Verluste können den Ersatz begrenzen. Vermögensfolgeschaden ist eine Schadensart, keine selbständige Abkürzung zur Haftung. [2]

Kausalität: Hat die Verletzung oder Sachbeschädigung diesen Einkommens- oder Gewinnausfall verursacht? **Remoteness:** Gehört der Verlust zu einer rechtlich ersatzfähigen Art? **Schadensminderung:** Hätten vernünftige Maßnahmen ihn verringert? Diese Fragen sind getrennt zu prüfen.

8. Wessen Verletzung oder Sache?

Irgendein Sachschaden in der Ereigniskette genügt nicht. Das Kabel des Stromversorgers machte nicht alle Produktionsausfälle von Spartan zu Vermögensfolgeschäden. Erst die eigene beschädigte Schmelze trug den Sachschadensanspruch und den damit verbundenen Gewinnausfall.

Eigentum ist nicht die einzige mögliche Rechtsposition; auch rechtlich geschützter Besitz kann relevant sein. In Armstead v Royal & Sun Alliance Insurance Co Ltd [2024] UKSC 6 war eine vertragliche Zahlungspflicht einer Mieterin nach Beschädigung des Mietwagens nicht automatisch reiner Vermögensschaden. Ihr Rechtsmittel hatte Erfolg. Daraus folgt nicht, dass jede vertraglich vereinbarte Zahlung ersatzfähig wäre. [2]

9. Die Höhe beweisen, Doppelzählung vermeiden

Lohnunterlagen, Geschäftsbücher und Reparaturbelege können zeigen, welcher Verlust entstanden ist und wie lange die Wiederaufnahme vernünftigerweise dauerte. Entgangener Umsatz ist nicht automatisch entgangener Gewinn. Ersparte Kosten ausgefallener Arbeit sind zu berücksichtigen.

Erfundene Berechnung: Ausgefallene Aufträge hätten 5.000 £ Umsatz gebracht; 2.000 £ Kosten entfielen. Unter diesen vereinfachten Annahmen beträgt der entgangene Gewinn 3.000 £, nicht 5.000 £. Weitere Schäden oder Anpassungen brauchen eigene Belege. Derselbe Einkommensverlust darf nicht unter mehreren Namen doppelt verlangt werden.

> **Vorgehen:** Jede Position bestimmen → ersatzfähige eigene Verletzung oder Sachbeschädigung zuordnen → Folgebeziehung erklären → rechtliche Grenzen prüfen → Betrag beweisen.

„Consequential“ dient hier der Einordnung im Fahrlässigkeitsrecht. In vertraglichen Haftungsausschlüssen kann das Wort eine andere Auslegungsfrage aufwerfen.

Verständnisfragen

1. Ist jeder Gewinnausfall reiner Vermögensschaden?
Antwort: Nein. Folgt er aus einer ersatzfähigen eigenen Verletzung oder Sachbeschädigung, kann ein Vermögensfolgeschaden vorliegen.

2. Wie wurden die 368 £ in Spartan Steel eingeordnet?
Antwort: Als Sachschaden an der Schmelze selbst, nicht als Vermögensfolgeschaden.

3. Warum waren die 400 £ ersatzfähig?
Antwort: Der Gewinn entfiel aufgrund der Beschädigung gerade dieser Schmelze und war deren Vermögensfolge.

4. Warum wurden die 1.767 £ abgelehnt?
Antwort: Sie betrafen vier weitere, mangels Strom nicht produzierte Schmelzen und waren vom vorhandenen Metallschaden unabhängig.

5. Begründet ein vorhersehbarer Verlust automatisch eine Ersatzpflicht?
Antwort: Nein. Einordnung, maßgebliche Sorgfaltspflicht und weitere rechtliche Grenzen bleiben wichtig.

6. Sind reine Vermögensschäden niemals ersatzfähig?
Antwort: Das ist zu absolut. Es gibt anerkannte Ausnahmen, etwa bestimmte Fälle der Verantwortungsübernahme.

7. Erfundenes Beispiel: Ein beschädigter Lieferwagen verursacht 5.000 £ Umsatzausfall, bei 2.000 £ ersparten Kosten. Sind 5.000 £ der entgangene Gewinn?
Antwort: Unter diesen Annahmen nicht. Der Gewinnausfall beträgt 3.000 £, vorbehaltlich Beweis und weiterer Regeln.

Die zentrale Abgrenzung

Sachschaden: Wertverlust der vorhandenen Schmelze. **Vermögensfolgeschaden:** Gewinnverlust aus dieser beschädigten Schmelze. **Reiner Vermögensschaden:** Gewinnverlust aus nicht erfolgter weiterer Produktion.

Quellen und weiterführende Lektüre

[1] *Spartan Steel & Alloys Ltd v Martin & Co (Contractors) Ltd* [1972] EWCA Civ 3; [1973] QB 27. Mehrheit: Lord Denning MR und Lawton LJ; abweichend Edmund Davies LJ. Urteil.

[2] *Armstead v Royal & Sun Alliance Insurance Co Ltd* [2024] UKSC 6, insbesondere Rn. 19-25 zu Grundsätzen sowie die Analyse von Folgeschaden und remoteness. Urteil des Supreme Court.

[3] *Hedley Byrne & Co Ltd v Heller & Partners Ltd* [1964] AC 465: Verantwortungsübernahme für Auskünfte und Bedeutung eines Haftungsausschlusses. Eine anerkannte Ausnahme macht nicht jede falsche Aussage haftungsbegründend.